



PUTUSAN
Nomor 854/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA, beralamat di Jalan Letjen Haryono M.T. Nomor A-1, Gedung Uniland Lantai 6, Gang Buntu, Medan, alamat korespondensi di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31-32, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230, yang diwakili oleh Ir. Welly Pardede, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10356/PJ/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 8 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-742/WPJ.01/2015 tanggal 28 Mei 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/Pjk/2026



Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00117/207/10/123/14 tanggal 1 Oktober 2014, atas nama PT Pusakamegah Buminusantara;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 8 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-742/WPJ.01/2015 tanggal 28 Mei 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00117/207/10/123/14 tanggal 1 Oktober 2014, atas nama PT Pusakamegah Buminusantara, NPWP 01.348.068.6-123.000, beralamat di Jalan Letjen Haryono M.T. Nomor A-1, Gedung Uniland Lantai 6, Gang Buntu, Medan, alamat korespondensi di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31-32, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016 yang diucapkan tanggal 8 September 2016 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016 yang diucapkan tanggal 8 September 2016 dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayar untuk masa Pajak Maret 2010 adalah sebesar Rp8.727.954,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah);
4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-742/WPJ.01/2015 tertanggal 28 Mei 2015;
5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) masa Pajak Maret 2010 Nomor 00117/207/10/123/14 tanggal 1 Oktober 2014;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Mengadili Kembali

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keberatan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-742/WPJ.01/2015 tanggal 28 Mei 2015 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Maret 2010 Nomor 00117/207/10/123/14 tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp189.431.988,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah);
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya (Tandan Buah Segar) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa atas Tandan Buah Segar yang dihasilkan oleh Pemohon Banding selanjutnya dikirimkan kepada pihak afiliasinya untuk dilakukan titip olah/maklon menjadi *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*. Selanjutnya hasil pengolahan Tandan Buah Segar yang menghasilkan produk berupa *Crude Palm Oil* dan peninjauan kembali yang akan dijual oleh Pemohon Banding kepada pembeli. Proses menghasilkan *Crude Palm Oil* menggunakan Tandan Buah Segar sendiri termasuk dalam kategori pemakaian sendiri sehingga termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp189.431.988,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah) beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 8 September 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74144/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 8 September 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Maharati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Maharati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/Pjk/2026